Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 4° andar - Bairro: Exposição - CEP: 95020190 - Fone: (54) 3039-9081 - Email: frcaxsul5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5021659-22.2022.8.21.0010/RS

AUTOR: MARIA FONSECA DE QUADROS PISTOR

RÉU: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA

SENTENÇA

Vistos, etc.

MARIA FONSECA DE QUADROS PISTOR, parte qualificada nos autos, por seu procurador, ajuizou "ação de obrigação de fazer c/c pedido de reembolso, declaração de nulidade de cláusula contratual e pedido de tutela de urgência" contra **UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA.**, parte também qualificada nos autos.

A parte autora narrou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida, Contrato de Prestação de Serviços Médicos-Hospitalares/Pessoa Física, desde 05-03-1997, não adaptado à Lei nº 9.656/98 (evento 1, DOC14). Arguiu que após realizar uma extensa bateria de exames, recebeu o seguinte diagnóstico histopatológico: linfonodo, região cervical, lado direito, nível III: os achados morfológicos são compatíveis com Linfoma de Hodgkin, forma clássica. Posteriormente, em 28-02-2022, foi realizado painel de imuno-histoquímica, com a seguinte conclusão: os achados histológicos, juntamente com as características imuno-histoquímicas são compatíveis com Linfoma de Hodgkin, forma clássica, esclerose nodular. Assim, em 16-03-2022, foi realizado PET/CT ONCOLÓGICO com o objetivo de classificar ou determinar a fase de desenvolvimento, a extensão e a gravidade da doença, no caso, tumor maligno. E, através do exame foi comprovado o "aumento metabólico em linfonodos e linfonodomegalias cervicais à direita, mediastinais, no hilo hepático e no retroperitônio compatíveis com doença linfoproliferativa em atividade", nos seguintes locais: cabeça e pescoço, tórax e abdômen (evento 1, DOC8). Foi indicado, à requerente, fazer quimioterapia uma vez a cada duas semanas, sendo o tratamento autorizado pela parte ré. Porém, em 20-04-2022, a autora foi internada no Hospital Pompéia com complicações de toxicidade relacionada à quimioterapia, tendo alta em 28-04-2022, com resolução completa dos sintomas (toxidade relacionada à quimioterapia). Devido ao fato de a autora não ter reagido bem a quimioterapia, o médico assistente solicitou o uso de Brentuximabe (Adectris) 50mg, também 1 vez a cada duas semanas (evento 1, DOC4), entretanto, a ré não autorizou a referida solicitação, alegando que essa não estava coberta em contrato de Plano de Saúde não regulamentado (art. 1º, RN nº 465/2021 da ANS (evento 1, DOC5). Alegou que a negativa é indevida. Invocou a aplicação do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Discorreu sobre a matéria que entende pertinente ao direito invocado. Postulou, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a parte ré autorize o Laudo Médico emitido por médico especialista e forneça cobertura integral para que aplicação endovenosa de brentuximabe 50mg (Adectris 50mg), a cada duas semanas, no máximo 12 (doze) doses. Requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Pleiteou o reembolso da importância de R$ 2.790,00, despendida para realização de exame de PET/CT oncológico, em 16-03-2022, devido à negativa de cobertura pela ré (evento 1, DOC9). Por fim, postulou que seja declarada abusiva e, portanto, nula, a cláusula "o", item 1, Capítulo IX do Contrato de Prestação de Serviços médico-Hospitalares firmado entre as partes. Pediu julgamento procedente. Deu à causa o valor de R$ 260.790,00. Juntou procuração e documentos.

O benefício da gratuidade de justiça foi deferido, bem como a tutela de urgência postulada, ordenando que a requerida fornecesse, no prazo de 5 dias, o tratamento medicamentoso indicado, consistente de aplicação endovenosa de brentuximabe 50mg (Adectris 50mg), a cada duas semanas, no máximo 12 doses, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00, consolidada em 30 dias-multa- evento 3, DOC1.

Por meio de manifestação, a parte autora informou que decorrido o prazo de 05 dias para cumprimento da liminar, a requerida quedou inerte, descumprindo a determinação judicial. Postulou a intimação da ré para que cumpra a liminar deferida, sob pena de condenação por crime de desobediência- evento 10, DOC1. O requerimento foi indeferido- evento 12, DOC1.

A parte ré interpôs agravo de instrumento (sob o nº 5127442-82.2022.8.21.7000), frente ao deferimento da tutela de urgência, o qual se encontra aguardando decisão.

Citada, a demandada apresentou contestação (evento 18, DOC1). Alegou que não houve qualquer negativa quanto ao exame PET/CT oncológico, sobre o qual a autora postula reembolso, uma vez que o pedido para exame foi recepcionado no dia 16-03-2022, tendo sido autorizado em 17-03-22, ou seja, no dia seguinte (evento 18, DOC8). Contudo, a autora não aguardou e realizou o exame de forma particular em 16-03-22, no Hospital Santa Casa, sem vincular ao seu convênio Unimed, razão pela qual foi posteriormente cobrada de forma particular. Narrou que nos moldes do contrato, não havia cobertura contratual para o medicamento postulado (evento 18, DOC2). Discorreu que ofertou a possibilidade de adaptação do contrato da parte autora, de forma que a sua minuta fosse atualizada às disposições da nova legislação (evento 18, DOC3), contudo a parte contratante declinou a mencionada oferta (evento 18, DOC5). Postulou a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela perda do objeto e falta de interesse processual em relação ao pedido de reembolso do valor gasto com o exame PET/CT oncológico, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Pleiteou subsidiariamente, caso seja reconhecido o direito ao reembolso referente ao exame PET/CT oncológico nos valores indicados na exordial, estes devem se dar nos

limites do contrato e em valor proporcional ao que seria despendido pela requerida, na forma do atendimento através da rede credenciada, devendo tal questão ser averiguada em fase de cumprimento de sentença. Pediu julgamento improcedente. Juntou procuração e documentos.

Apresentada réplica- evento 23, DOC1. Requereu a determinação para que a ré cumpra a tutela de urgência deferida, sob pena de desobediência de ordem judicial.

Intimadas, as partes, quanto ao interesse na produção de outras provas- evento 33, DOC1. A parte autora nada requereu. Informou que a requerida enviou por *e-mail* a autorização para aplicação da medicação em 19-08-2022, o qual foi agendada para dia 22-08-2022. Porém, ao deslocar-se ao Hospital Pompéia para a aplicação, foi informada que não havia medicação disponível (evento 38, DOC2). Somente no dia 31-08-2022 é que foi disponibilizado o medicamento para a primeira aplicação da quimioterapia (evento 38, DOC3). Assim, postulou o julgamento antecipado da lide, com acréscimo da condenação ao pagamento da multa no valor de R$ 45.000,00- evento 38, DOC1. A parte ré informou não possuir interesse na produção de novas provas- evento 39, DOC1.

Relatei. Decido.

Preliminarmente:

Perda do Objeto e Falta de Interesse Processual:

As preliminares sob o argumento de que a parte requerida não praticou qualquer ato a justificar pretensão da requerente ao pedido de reembolso do valor gasto com o exame PET/CT oncológico, se confundem com o mérito, por isso vão desde já rejeitadas.

No Mérito:

O contrato de prestação de serviços entabulado entre o demandante e a requerida envolve relação de consumo; consubstancia típico contrato de adesão. Assim, entendo aplicáveis ao caso sob exame os preceitos do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, especificamente em seu artigo 47, que prevê que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor – o hipossuficiente da relação. Ademais, como consequência, surge a possibilidade de haver intervenção do Poder Judiciário para fins de declarar, inclusive de ofício, a nulidade de cláusulas que ferem os direitos assegurados no aludido diploma legal.

Relevante salientar, ainda, que o objeto principal do pacto é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador. E, outro e relevante elemento essencial do contrato em análise é a boa-fé, prevista no art. 422 da atual legislação civil, que tem como uma de suas consequências o dever de prestar informações adequadas quanto ao pacto avençado e efetuar o pagamento do seguro se configurado o evento danoso.

Pela prova constante dos autos, em especial, pelos laudos médicos indexados pela autora (evento 1, DOC4, evento 1, DOC5 e evento 1, DOC8) restou evidente a necessidade da realização do tratamento com utilização de aplicação endovenosa de BRENTUXIMABE 50MG (ADECTRIS 50MG), a que se submeteu a parte autora.

Observe-se que apesar de o contrato de plano de saúde não ter sido adaptado à Lei n. 9.656/98, isto não afasta a incidência do mencionado diploma legal, por se cuidar de norma de interesse público, com aplicação imediata, em relações marcadas pela continuidade que, a despeito de nascidas em período anterior à sua vigência, devem sofrer os efeitos da nova lei.

No mesmo sentido, o aresto que colaciono:

"PLANO DE SAÚDE. UNIMED. NEGATIVA DE COBERTURA. SEGURADA ACOMETIDA DE CÂNCER. INJUSTIFICÁVEL A EXCLUSÃO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA- IMRT. DESCABIDA A RECUSA DE COBERTURA SOB O FUNDAMENTO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE QUANDO A RÉ SE SUBMETE ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABÍVEL O RESSARCIMENTO. Requereu a autora, portadora de câncer no endométrio uterino, a não limitação de exames e procedimentos necessários para o tratamento da sua doença, em especial a realização de radioterapia menos agressiva - IMRT - negada pela ré. Postulou o ressarcimento da monta R$ 21.610,00, referente ao valor despendido com o tratamento e indenização por danos morais. ***Embora o contrato tenha sido firmado em data anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, sua incidência sobre o caso em apreço não resta afastada apenas pela não comprovação de que tenha sido ofertada a adaptação do plano, consoante o art. 35, mas principalmente porque se trata de relação de trato sucessivo e renovação periódica, devendo atender as disposições da nova lei no que diz respeito às coberturas mínimas,*** *dentre elas a radioterapia. As articulações da ré, no sentido de que não está prevista a Radioterapia de Intensidade Modulada nas resoluções e regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não constando no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não vingam.* ***Os planos de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor e a negativa de cobertura, nos moldes do art. 51, inc. IV, do CDC é abusiva****, razão pela qual é procedente o pleito autoral de devolução dos valores despendidos provados nos autos (fl. 32). Precedente desta Turma Recursal. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005511704, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 16-09-2015"*

Note-se que não se está diante de qualquer tratamento médico, mas de tratamento específico e imprescindível e que diz respeito ao próprio tratamento realizado pela parte autora, este sem exclusão expressa de cobertura por parte do plano de saúde contratado.

E a negativa por parte do plano de saúde não tem amparo legal. Isto por que é pacífico na doutrina e jurisprudência que cabe ao médico assistente a escolha do tratamento que deve ser aplicado ao paciente, ou seja, não cabe ao plano de saúde opinar, tampouco negar os medicamentos ou a aplicação destes. Logo, há o direito reclamado neste caso concreto!

Assim, declaro a nulidade da cláusula "o", item 1, Capítulo IX do Contrato de Prestação de Serviços médico-Hospitalares firmado entre as partes (evento 1, DOC14), que prevê o que segue. Leia-se:

> o - Vacinas de qualquer espécie; medicamentos e aplicações medicamentosas em nível ambulatorial; odontologia e casos odontológicos; cirurgias maxilo-buco-facial, exceto nos casos decorrentes de acidente pessoal ocorrido após a vigência deste contrato; check-up e investigações não relacionados com o quadro clínico estabelecido; hemodiálises e serviços não existentes na área de ação da contratada ou que passem a sê-lo após a assinatura do contrato, salvo os casos encaminhados pelos médicos credenciados e autorizados a critério da supervisão médica da contratada.

Ademais, os tratamentos que se encontram inseridos na cobertura contratada não podem ser, de forma alguma, dissociados dos procedimentos utilizados para sua realização, sob pena de tornar inócua a cláusula de cobertura a determinadas terapias.

Por essas razões, e de acordo com os documentos juntados aos autos, concluo que a parte demandada tem o dever de arcar com os custos da aplicação e fornecimento do tratamento com BRENTUXIMABE 50MG (ADECTRIS 50MG), a cada duas semanas, no máximo 12 doses, nos termos da prescrição médica.

Com relação ao pagamento do exame médico PET/CT oncológico, efetuado pela parte autora, na importância de R$ 2.790,00, está provado no processo. O comprovante de pagamento foi indexado no evento 1, DOC9. Ademais, não há pretensão resistida, visto que a requerida indexou documento no qual confirma a autorização para realização do exame (evento 18, DOC8), contudo, em sede de Réplica, a parte autora informou que o exame não foi realizado no Hospital Pompéia, pois a máquina estava "estragada", assim teve que se deslocar até a Santa Casa, em Porto Alegre/RS, para realizar o exame.

Neste contexto, condeno a ré ao ressarcimento da quantia de R$ 2.790,00, que deverá ser corrigida pelo IPCA, com a referida correção desde o desembolso, em 16-03-2022, e com juros de mora de 12% ao ano, não capitalizados, desde a citação, tudo até a data do efetivo pagamento.

Destaco que, acerca da correção monetária, decido pela aplicação do IPCA, porquanto passou a ser adotado como índice oficial a ser utilizado para atualização dos débitos judiciais, nos termos do Provimento 014/2022 - CGJ, que alterou a redação do artigo 507 da Consolidação Normativa Judicial, o qual passou a vigorar com a seguinte redação:

> *"Art. 507. O contador deverá utilizar o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) quando não houve definição judicial no processo quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado na realização do cálculo, se outro não estiver previamente definido na legislação."*

Por fim, nos termos da decisão indexada no evento 3, DOC1 que deferiu a tutela de urgência pleiteada, com prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da medida, sob pena de incidência de *astreinte* para o caso de descumprimento da medida, no valor de R$ 1.500,00, limitada a 30 dias multa.

A instituição demandada foi intimado de mencionada decisão na data de 13-06-2022, conforme se vê na certidão indexada no evento 9, DOC1 do processo. Assim, o último dia para cumprimento da liminar deferida era 18-06-2022.

Não obstante, restou evidenciado no processo que a instituição requerida não cumpriu a ordem judicial, conforme documentos juntados no evento 38, DOC2 e evento 38, DOC3.

Assim, vai condenada a requerida ao pagamento do montante de R$ 45.000,00, a título de *astreinte*, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data de início de inadimplemento, até a data do efetivo pagamento.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente a presente "ação de obrigação de fazer c/c pedido de reembolso, declaração de nulidade de cláusula contratual e pedido de tutela de urgência" ajuizada por **MARIA FONSECA DE QUADROS PISTOR** contra **UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA,** para fins de: **a)** determinar que a parte demandada forneça o tratamento preceituado pelo médico assistente, ou seja, mediante fornecimento do tratamento prescrito, aplicação endovenosa de BRENTUXIMABE 50MG (ADECTRIS 50MG), a cada duas semanas, no máximo 12 doses; **b)** condenar a parte ré ao ressarcimento do montante pago, correspondente a importância de R$ 2.790,00, que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, em 16-03-2022, e com juros de mora de 12% ao ano, não capitalizados, desde a citação, tudo até a data do efetivo pagamento, e; **c)** condenar a instituição requerida ao pagamento de R$ 45.000,00, a título de *astreinte*, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data de início de inadimplemento, até a data do efetivo pagamento> Decisão com fundamento nas razões e dispositivos legais supracitados.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da parte adversa, ora fixados em 12% sobre a condenação principal, ou seja, reembolso e custo do tratamento com BRENTUXIMABE (exceto *astreinte*). Exegese dos artigos 85 do Código de Processo Civil.

Havendo recurso, após processado, remetam-se ao TJRS. Caso contrário, arquive-se.

Caxias do Sul, 11 de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **SILVIO VIEZZER, Juiz de Direito**, em 11/10/2022, às 14:28:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10026767635v15** e o código CRC **34005639**.